

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 536/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

โจทก์

พลฯสมัครนิลพัฒน์ ทองนรินทร์ กับพวก

จำเลย

พลฯสำรองสาคร ชุมไต้โล่ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
371 ลงโทษข้อมามีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในความครอบครอง จำคุก 1 ปี
ข้อหานี้จำเลยเบิกความรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคง
จำคุก 6 เดือน ข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะอันเป็น
บทหนัก จำคุก 6 เดือน ลงโทษข้อหาขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ
ราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 46 จำคุก 1 เดือน จำเลยสืบพยานรับ
สารภาพผิดในข้อหานี้เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 15
วัน และให้ลงโทษจำเลยทั้งสองข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุกคนละ 2 ปี ข้อหาลักทรัพย์โดยใช้

ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335,336 ทวิ,91 อีกคนละ 2 กระทง
จำคุกกระทงละ 3 ปีรวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 9 ปี 15 วัน จำเลยที่ 2มี
กำหนด 8 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ (อันดับ 103)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 106)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาโดยตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่า
ประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่า
ประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหิร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ